

AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA

Allegato A

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI
PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

TRA

L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, in persona del Dirigente Area Economico-Finanziaria e Legale, avv. Pietro Oliverio, giusta delega del Commissario Straordinario di cui alla Delibera n.3 del 04/04/2024 domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente pubblico ;

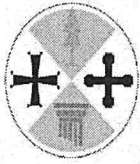
E

il Comune di Squillace con sede in _____, nella persona del _____ in qualità di rappresentante legale dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente che sottoscrive in forza della deliberazione di C.C. n. ___ del ___ / ___ / _____;

PREMESSO CHE

- la Legge regionale 20 aprile 2022, ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (di seguito anche "Autorità"), individuata quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria;
- con Decreto commissariale n. 58 del 30 dicembre 2022 l'Autorità, in forza a quanto previsto dall'art. 17 della richiamata Legge Regionale, è subentrata a far data dal 1° gennaio 2023 agli Ambiti Territoriali Ottimali in tutti i contratti in essere dei servizi di gestione del trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- con Deliberazione Commissariale n.3 del 04/04/2024 è stato approvato l'atto di indirizzo per la riscossione delle somme dovute dai Comuni della Calabria per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti negli impianti pubblici e/o privati nonché il presente schema;
- con Determina n.245 del 29/05/2024 è stato approvato il ruolo per la riscossione bonaria che include anche il Comune di Squillace;
- il Comune di Squillace ha aderito al piano di rateizzazione per un debito accertato di Squillace relativo al periodo che va dal 2020 al 2022.

Ciò premesso,



AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA

SI CONVIENE E SI STIPILA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Squillace si impegna a corrispondere a questa Autorità la complessiva somma di 234.771,55 € dovuta per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti negli impianti pubblici e/o privati al periodo che va dal 2020 al 2022.;

La suddetta somma sarà così corrisposta:

- n.1 rata di acconto del 15% pari ad 35.342,49 € entro la data di sottoscrizione della presente convenzione per come previsto nella richiamata delibera commissariale Delibera n.3 del 04/04/2024;

- n. 5 rate semestrali dell'importo di 39.885,81 € ciascuna a decorrere dalla stipula della presente convenzione;

Art. 3

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza immediata dal beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo coattivo a mezzo affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossioni, senza facoltà di ulteriore rateizzazione e con aggravio di interessi di mora e sanzioni come per legge.

Art. 4

Le parti danno atto che gli eventuali interessi per ritardato pagamento contrattualmente dovuti ai gestori/creditori e da questi pretesi, saranno oggetto di separata contabilizzazione.

ARRICAL
Il Dirigente
Area Economico-Finanziaria

Comune di Squillace
Il Sindaco